



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

ACUERDO de 2 de julio de 2026, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos, relativo a la aprobación definitiva del nuevo «Documento refundido de la fase 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos». Expte.: 7/2021 PLA-FOM.

«ANTECEDENTES

1.— La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2025, acordó aprobar inicialmente la documentación presentada el día 8 de abril de 2025 en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Burgos, relativa al «Documento Refundido de la Fase 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos», presentada por D. José Manuel Álvarez Cuesta como Director del equipo multidisciplinar encargado de la redacción del citado documento, y someter este asunto a información pública de un mes, mediante publicación del anuncio en el B.O.C. y L., a contar a partir del día siguiente al de su publicación.

2.— El citado anuncio se publicó en la página web del Ayuntamiento el día 9 de enero de 2026 y en el B.O.C. y L. n.º 10 el día 6 de enero de 2026.

3.— Con fecha 13 de enero de 2026 se remitió el documento al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos y al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), por si estiman conveniente o necesario emitir informe al respecto.

4.— Con fecha 27 de enero de 2026, la Comunidad de Propietarios de Paseo de los Cubos 2, 4, 6 y 8 presentó un escrito solicitando la ampliación del plazo de información pública.

5.— Con fecha 5 de febrero de 2026 la Junta de Gobierno Local acordó ampliar el período de información pública hasta el 17 de marzo de 2026 en base al informe jurídico de 3 de febrero de 2026, con publicación en el B.O.C. y L. del Acuerdo de ampliación el día 10 de febrero de 2026.

6.— Con fecha 16 de marzo de 2026, la Comunidad de Propietarios del Paseo de los Cubos 2-4-6-8 presentó escrito de alegaciones al documento aprobado inicialmente según se reproduce en este enlace.

7.— Con fecha 28 de abril de 2026 se recibió en el Registro Electrónico de este Ayuntamiento la notificación del acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC), con el siguiente contenido: «La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en sesión celebrada el día 20/04/2026, en relación con Plan Director de La Muralla. Fase 3 en Muralla de Burgos, promovido por Ayuntamiento de Burgos-G.M. Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León aprobado por el Decreto 37/2007, de 19 de abril, ha emitido el siguiente informe:

La Comisión queda enterada del Plan Director, y recuerda que todas y cada una de las intervenciones que pretendan realizarse en la muralla deberán contar con la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Se indican las siguientes sugerencias:

1– Corregir a lo largo del texto las alusiones a la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Debe referirse a la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, vigente desde el 27 de septiembre de 2024.

- En la página 835 punto 3.– Bienes de Interés Cultural:
 - En el segundo párrafo, cambiar artículo 32 de la Ley 12/2002 por el 36.2 de la Ley 7/2024.
 - En el tercer párrafo, modificar la referencia a la Ley 12/2002 por la Ley 7/2024.
 - En el cuarto párrafo, modificar la referencia a los artículos 36 y 39 de la Ley 12/2002 por los artículos 53.1 y 53.3 de la Ley 7/2024.
 - En el quinto párrafo, modificar la referencia al artículo 38 de la Ley 12/2002 por los artículos 49 y 50 de la Ley 7/2024, en el punto 1 Criterios de Intervención en el inmueble. También modificar la referencia en el punto 2 Criterios de intervención en el entorno, ya que le corresponde el artículo 50.c) de la Ley 7/2024.

2– Dado que ha sido identificado el trazado completo, éste debería reflejarse en la próxima revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, pudiendo servir como base para establecer un entorno de protección en aquellos tramos que sea posible.

3– No deben aparecer, de manera sistemática en todas las fichas, las vinculaciones sobre la destrucción en el siglo XXI».

8.– Con fecha 5 de mayo de 2026 la Arquitecta municipal de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda emite informe de aceptación de las sugerencias 1 y 2 del informe de la CTPC, no así la sugerencia 3, que, sin perjuicio de admitir su razonabilidad, no se considera motivo suficiente para modificar el documento aprobado inicialmente.

Con esa misma fecha de 5 de mayo de 2026, la misma Arquitecta municipal informa sobre las alegaciones presentadas por la Comunidad de Propietarios Los Cubos n.º 2-4-6-8 de Burgos en el sentido de desestimar las mismas, salvo la relativa a la petición de mantener la alturas actuales del edificio existente, situación que, señala el citado informe, no altera el documento técnico aprobado del Plan Director ya que la reducción de las 8 alturas actuales a 4 alturas es una mera propuesta y declaración de intenciones que para ser ejecutivo necesita de la tramitación previa de un documento de modificación general que justifique el interés público según resulta de la respuesta que se da a cada una de ellas. El contenido literal de este informe se recoge en [este enlace](#)

9.— Con fecha 7 de mayo de 2026 se trasladaron al equipo redactor la alegación particular, el informe de la CTPC, y los informes de la arquitecta municipal de fecha 05 de mayo de 2026.

10.— Con fecha 2 de junio de 2026 se recibió en el Registro Electrónico de este Ayuntamiento con RGE47202, un nuevo documento técnico del «Documento Refundido de la Fase 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos», presentado por D. Javier Garabito López en representación del equipo multidisciplinar encargado de su redacción.

11.— Con fecha 5 de junio de 2026 la Arquitecta municipal de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda emite informe sobre el último documento presentado, señalando que falta la contestación del equipo redactor al escrito de alegaciones y al informe emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, e instando su requerimiento.

12.— Con fecha 8 de junio de 2026 se recibe en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Burgos, RGE48989 el Informe Alegaciones elaborado por el equipo redactor del documento para contestación al informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y a las alegaciones presentadas durante la información pública.

13.— Con fecha 11 de junio de 2026 la Arquitecta municipal de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda emite nuevo informe en el sentido siguiente:

«El presente informe tiene como finalidad atender al encargo 161324 de fecha 10/06/2026 de la plataforma MyTAO para emitir informe técnico a la documentación presentada el 08/06/2026 y RGE47202.

Esta última documentación presentada atiende a lo solicitado y puesto de manifiesto en el informe técnico municipal anterior de fecha 05/06/2026 y se refiere al escrito de contestación por parte del redactor, a las alegaciones e informes recibidos durante el período de información pública.

De este modo, el redactor emite un informe en el que contesta, por un lado, al acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC) en el mismo sentido que el criterio municipal y, por otro lado, contesta a la alegación particular presentada por la Comunidad de Propietarios del Paseo de los Cubos 2, 4, 6 y 8.

Ambas respuestas del redactor son coincidentes con el criterio municipal recogido en sendos informes de fecha 05/05/2026.

Como consecuencia de ello, el redactor presenta un nuevo documento refundido de la FASE 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos, en el que se han atendido las sugerencias de la CTPC.

Por tanto, este documento se considera correcto al atender todas las cuestiones surgidas en el período de información pública.

CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto, se dan por contestadas y atendidas todas las cuestiones planteadas durante el período de información pública y, se recogen en el nuevo documento refundido sin que éste suponga una modificación sustancial del documento aprobado inicialmente.

Por tanto, se dan por contestadas todas las cuestiones planteadas durante el período de información pública que genera un nuevo documento refundido de la FASE 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos presentado el 02/06/2026 y RGE47202 que se considera correcto, por lo que se informa favorable, desde el punto de vista del planeamiento, y se propone para su aprobación definitiva.

Por otro lado, puesto que las variaciones propuestas no suponen en alteración sustancial del documento aprobado inicialmente, no parece ser necesaria la apertura de un nuevo período de información pública. No obstante, sobre la tramitación, se estará a lo que resulte del informe jurídico al respecto».

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.– Con motivo del informe jurídico emitido previamente al trámite de aprobación inicial, ahí se señaló en relación con el procedimiento de tramitación de este expediente lo siguiente:

«Con carácter general, el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que «en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios (...) c) La potestad de programación o planificación».

Por otra parte, el artículo 25 atribuye a los municipios competencia propia en materia de protección y gestión del Patrimonio histórico.

...//...

En cuanto al procedimiento a seguir, al no establecer la normativa un procedimiento tasado, este deberá acomodarse a los principios generales del procedimiento administrativo y de la normativa sobre régimen local, por lo que procede acordar en primer lugar su aprobación inicial, considerando conveniente someter el documento así aprobado a información pública y necesario requerir informe de organismos de otras Administraciones competentes por razón de la materia (Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España – IPCE y Servicio Territorial de Cultura de Burgos, dependiente de la Junta de Castilla y León); finalmente, a la vista de las correcciones o cambios que proceda introducir como consecuencia de los trámites anteriores, procede adoptar acuerdo para su aprobación definitiva.»

Segundo.– Visto el escrito de alegaciones presentado el día 16 de marzo de 2026 por la Comunidad de Propietarios Los Cubos 2-4-6-8, el informe emitido por la Arquitecta Municipal de fecha 5 de mayo de 2026 en relación con estas, en el sentido de su desestimación salvo el aspecto relativo a la petición de mantener las alturas actuales del edificio existente, que se estima, sin que ello altere el documento técnico aprobado inicialmente del Plan Director ya que la reducción de las 8 alturas actuales a 4 alturas es una mera propuesta y declaración de intenciones que para ser ejecutivo necesita de la tramitación previa de un documento de modificación general que justifique el interés público y visto así mismo el Informe emitido por el Equipo redactor del documento, presentado en el Ayuntamiento de Burgos el día 8 de junio de 2026, procede señalar que desde el punto de vista jurídico se comparten los argumentos formulados en los antedichos informes municipal y del Equipo redactor del documento para justificar la propuesta de desestimación de dichas alegaciones con la salvedad referida en cuanto al mantenimiento de alturas actuales del edificio existente, que se estima en los términos antes citados.

Tercero.– El «Documento Refundido de la FASE 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos» presentado en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Burgos el día 2 de junio de 2026 con RGE47202, se considera que desde el punto de vista jurídico reúne los requisitos formales y de fondo necesarios para su aprobación definitiva.

Por todo lo expuesto procede, si así lo considera la Corporación Municipal, la aprobación definitiva de la documentación presentada el día 2 de junio de 2026 en el Registro Electrónico de este Ayuntamiento con RGE47202, relativa al «Documento Refundido de la Fase 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos, presentado por D. Javier Garabito López en representación del equipo multidisciplinar encargado de la redacción del citado documento».

Por todo ello se propone someter a la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente según establece el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el siguiente Acuerdo:

Primero.– Desestimar las alegaciones presentadas por la Comunidad de Propietarios Los Cubos 2-4-6-8 contra el documento aprobado inicialmente por los motivos que se refieren en los informes técnicos emitidos al efecto, salvo el aspecto relativo a la petición de mantener las alturas actuales del edificio existente, que se estima términos referidos en el dispositivo segundo de este acuerdo.

Segundo.– Aprobar definitivamente el nuevo «Documento Refundido de la FASE 3 del Plan Director de la Muralla de Burgos» presentado en el Ayuntamiento de Burgos el día 2 de junio de 2026, con registro RGE47202, por D. Javier Garabito López en representación del equipo multidisciplinar encargado de la redacción del citado documento.

Tercero.– Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Burgos–Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), remitiendo a estos últimos un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital.

Cuarto.– Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento, incluyendo en esta última el texto del documento aprobado.

Quinto.– Facultar al Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y en caso de ausencia, vacante o impedimento al Vicepresidente, para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto este Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-administrativo, en aplicación del Art 8.1, párrafo final de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el Art 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime procedentes.



Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en redacción dada al precepto por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Burgos, 6 de julio de 2026.

El Gerente Municipal
de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
Fdo.: FERNANDO INÉS GALLO